

תב/ 206/01

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

התובעת: נציגות הבית המשותף מרח' פקיעין 9 ב' נווה אילן אשקלון
ע"י סמדר מלול

- נ ג ד -

הנתבעת: אפג"ד חב' לעבודות הנדסה ובנין בע"מ
מרח' הרצל 3 אשקלון
ע"י עו"ד צבי הניג
רח' הלל 23 ירושלים 94581

פסק דין

1. התובעת, נציגות הבית המשותף ברח' פקיעין 9 ב' נווה אילן אשקלון, הגישה תביעה כנגד הנתבעת לתשלום חלקה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 (להלן – "חוק המקרקעין") על סך 4900 ₪. הנתבעת היתה החברה הקבלנית שבנתה את הבנין ומכרה את הדירות בו לרוכשיהן. תקופת התביעה הינה מחודש מאי 2000 ועד יוני 2001 סה"כ 14 חודשים לפי 100 ₪ לחודש לדירה. הסכום האמור נתבע מהנתבעת בגין דירות שבתקופת התביעה טרם נמכרו. הבית המשותף טרם נרשם כבית משותף וככזה חלות עליו הוראות פרק ו' 1 לחוק המקרקעין לרבות ההוראה הקבועה בסעיף 58 לחוק. יצוין כי תחילה ניתן בתביעה פסק דין עקב אי התייצבות הנתבעת לדיון אך בעקבות בקשה שהוגשה בוטל פסק הדין. הודעה לצד שלישי ששלחה הנתבעת לחברי הנציגות באופן אישי נמחקה.
2. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כדלקמן:
 - א. הנציגות אינה הנציגות החוקית של הבית ואף לא נתנה הודעה על קיום אסיפה כללית ועל כן ההחלטות שהתקבלו אינן חוקיות ואף נוגדות את הסכמי המכר עליהם חתומים בעלי הדירות.
 - ב. החיוב באופן שווה של הדירות אינו כדין באשר לא נעשתה הבחנה בין דירות 3 חדרים לדירות 4 חדרים.
3. בסיכומיו הרחיב ב"כ הנתבעת את טענותיו לפיהן התביעה הוגשה בחוסר תום לב תוך הפרת ההסכמים שנחתמו בין יחידי התובעת לבין הנתבעת. עוד העלה בסיכומיו טענה נוספת הנוגעת לסמכותי העניינית. לטענתו, פרק ו' 1 של חוק המקרקעין שהחיל על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים את הוראות פרק ו' והתקנון המצוי לא חל על הבית נשוא דיון זה הנמצא באשקלון.

נראה כי ב"כ הנתבעת נתפס לטעות בענין זה.
 בסעיף 170 לחוק המקרקעין נקבעה סמכותו של שר המשפטים להחיל בהדרגה בצווים את הוראות פרק ו' 1 על אזורי המדינה.
 בק"ת 4881 מיום 12/12/1985 פורסם צו החלת פרק ו' 1 לחוק המקרקעין (מחוז הדרום) התשמ"ו 1985 כדלקמן:

"הוראות פרק ו' 1 לחוק יחולו על אזור מחוז הדרום כמשמעותו בהודעה על

חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם"

הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם פורסמה מכח פקודת סדרי שלטון ומשפט בילקוט הפרסומים 531 תשי"ז בעמ' 761. שם נקבעה הגדרת המחוזות ובין היתר הוגדר מחוז הדרום, אותו מחוז שלגביו ניתן צו הרחבה כאמור.
"מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודת סדרי שלטון ומשפט תש"ח 1948 החליטה הממשלה לחלק את שטח המדינה לששת מחוזות אלה:

...

...

...

(ו) מחוז הדרום כולל נפות אשקלון ובאר שבע: מרכזו באר שבע."

כך שבמחוז הדרום נכללת גם נפת אשקלון.
 קביעת שטחי עיריות שנעשתה מעת לעת בצווי ההרחבה נבעה בשל מרכזים עירוניים מגובשים ומיקומן של לשכות רישום שהיו ואולם בסופו של דבר הוחל החוק על כל המדינה באמצעות הצווים האחרונים שהתייחסו למחוז הדרום, ירושלים והצפון. אכן אין חפיפה מוחלטת בין חלוקת המחוזות בצו מתשי"ז ולתחום סמכותם של לשכות רישום המקרקעין אך מאחר והתחולה היא ארצית אין לכך רלבנטיות.
 בנוסף על כך סמכותם של המפקחים ניתנה לכלל אזורי לשכות הרישום. בהתאם לסעיף 117 (א), (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט - 1969, הוכרז איזור סמכותי כולל את אזורי הפעולה של כל הלשכות לרישום המקרקעין
 (יח"פ 4605 מיום 11.1.98). ולכן טענת חוסר הסמכות העניינית נדחת.

4. לענין הטענות האחרות הגיש ב"כ הנתבעת סיכומים מנומקים, אך יאמר מייד כי למרות היותם כאלה אין אני נוטה לקבל את טענותיו.
 יצויין כי הנתבעת נמנעה מהבאת עדויות והסתמכה בסיכומיה על המסמכים שהיו בפני ועדותו של חבר הנציגות.
 עוד יצויין כי התובעת לא היתה מיוצגת בדיון בפני והתביעה הוגשה בסיוע האגודה לתרבות הדיור ואילו הנתבעת יוצגה על ידי עו"ד מטעמה.

5. חוקיות הנציגות

הנציגות הציגה בפני את פרוטוקול האסיפה מיום 30.5.00 (ת/4) בו נכחו 8 מבעלי הדירות.
 הנתבעת לא נכחה באסיפה וטענתה היא שמכיון שבאותו שלב 7 דירות היו בבעלותה אזי בהעדר נוכחות מטעמה לא היה קוורום חוקי והאסיפה אינה חוקית. בענין זה מהימנה

עלי עדותו של מר מלול מטעם התובעת שאף נחקר בחקירה נגדית ואשר הציג דוגמת הודעה על כנוס אסיפה מיום 20.2.02 והעיד כי הודעה דומה לזו נתלית לפני כל אסיפה, כאשר ההודעה כוללת התייחסות לענין קוורום חוקי באסיפה על פי ס' 7 לתקנון המצוי די בתליית הודעה על לוח המודעות (במקרה זה נתלתה הודעה גם במעלית) ואין צורך במשלוח הודעה בדואר. בענינו העיד מר מלול כי מנהל העבודה שהסתובב באתר מטעם החברה ראה את המודעה.

על כן אני קובעת כי האסיפה קויימה כחוק והנציגות נבחרה אף היא כחוק. משקבעתי כי הנציגות חוקית היא אין לי צורך להדרש לטענות הנתבעת בענין שאלת מעמדה של התובעת השלוחה של דיירי הבנין.

תום לב של התובעת

6.

הנתבעת טוענת כי הגשת התביעה נגדה מהווה הפרת חובת תום הלב, חובה הנובעת גם מהתחייבויות נציגי התובעת בחוזי המכר.

טענתה של הנתבעת בענין זה נסמכת על סעיף 6.9 לחוזה המכר בו נקבע כדלקמן :
" מסירת הרכוש המשותף לדיירי האגף בו נמצאת הדירה, תתבצע עם מועד מסירת החזקה של למעלה ממחצית הדירות באגף, ומאותו יום ואילך יהיו בעלי הדירות באגף, אשר כבר נמסרה להם החזקה בדירה, אחראים לשלמותו ולאחזקתו של הרכוש המשותף באגף, על חשבונם וכן ימנו נציגות מבין בעלי הדירות באגף לשם ניהול ענייני האגף המשותף. הנציגות תפעל לפי הוראות התקנון. המסירה תתואם מראש עם הנציגות".

סעיף זה מצוי תחת הפרק "מסירת החזקה".
 סעיף 8 של חוזה המכר דן ברישום זכויות הקונה בסעיף 8.9 נקבע כדלקמן :
"הקונה ישא בהוצאות אחזקת הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו בהתאם ליחס שבין שטח הרצפה של הדירה, לשטח הרצפה של כל יחידות האגף. בחישוב השטח לא יובאו בחשבון השטחים הצמודים לדירה שאינם מבוניס. כן ישא בהוצאת החזקת הרכוש המשותף של המבנה כפי שקבע על ידי נציגות האגף ונציגות המבנה".

סעיף 9 של החוזה דן במיסים ותשלומים ובו נקבע בסעיף 9.2 כדלקמן :
"הקונה מתחייב לשאת בתקופה שממועד מסירת החזקה ואילך, בחלק של ההוצאות הכרוכות באחזקת הבית המשותף, מתקניו, הגינה וחצר האגף, עד לרישום האגף כבית משותף ייקבע חלק זה ע"י המוכר בהתאם ליחס שבין שטח רצפת דירת הקונה לשטח יתר רצפות הדירות שבאגף, בחישוב השטח לא יובאו בחשבון השטחים הצמודים לדירה , שאינם מבוניס".

כנספח לחוזה צורף "תקנון מוסכם" בו הופיע בסעיף 1 הנוסח כדלקמן :

"החברה תתיר לקונה שימוש ברכוש המשותף כמשמעותו בחוק, בכפוף לכך שהקונה ישלם את הוצאות האחזקה של הרכוש המשותף כמשמעותו בחוק, באופן יחסי לגודל הדירה אשר רכש, ביחס לגודלן של הדירות האחרות שנרכשו מהחברה באותו אגף."

טוענת הנתבעת כי סעיף 6.9 קובע חלוקה צודקת של נטל ההוצאות לאחזקת הרכוש המשותף בתקופת הביניים מסיום הבניה ועד למכירת כל הדירות שבבנין :
(א) מקבלת טופס 4 לאיכלוס ועד לאיכלוס מחצית הרוכשים - הנתבעת היא שאחראית על התחזוקה.

(ב) בתקופה שלאחר מסירת החזקה למחצית הדיירים ועד למכירת מלוא הדירות בבנין לרוכשים, נושאים הרוכשים באחזקה השוטפת כאשר הנטל פוחת ככל שנמכרות דירות בבנין.

השימוש של הנתבעת ברכוש המשותף בשלב השני הוא מזערי והוא מצטמצם, לטענת הנתבעת, לשמוש במעלית בלבד ובחדר המדרגות עת מוצגות דירות לרוכש פוטנציאלי. מכאן נובע לדעת ב"כ הנתבעת כי אין בהוראות חוזה הרכישה קיפוח כל שהוא כלפי רוכשי הדירות אלא אדרבא דרישה מהנתבעת להשתתף בהוצאה עבור שירותים שרק התובעת ושאר רוכשי הדירות נהנים מהם מהווה נסיון להתעשרות שלא כדין על חשבון הנתבעת ושימוש לרעה בהליכי בית משפט, ועל כן יש לדחות את התביעה שהוגשה שלא בתום לב תוך הפרת הסכם בין נציגי התובעת לבין הנתבעת.

כפי שציינתי בהחלטה במסגרת הבקשה לביטול פסק דין סמכותי על פי החוק הוגבלה לנושאים שנקבעו בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

בהיות הבית לא רשום חלות לכאורה הוראות התקנון המצוי והוראות החוק. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע את חובתו של בעל דירה לשלם את חלקו באחזקת הרכוש המשותף.

מכח חובה זו על הנתבעת לשאת בתשלומים בהיותה בעלת הדירות שלא נמכרו. בידה השליטה, בידה החזקה המשפטית והיא החייבת בתשלום.

טענתה נסמכת על הוראות שונות בחוזי המכר אשר לא הוסמכתי לדון בתוקפן של הוראות אלו אלא בגררא ולצורך החלטה בשאלה העיקרית בתיק.

אני סבורה כי הנתבעת לא היתה רשאית לפטור עצמה מנשיאה בתשלום באופן גורף מהוצאות האחזקה ממועד האיכלוס עד למכירת כל הדירות ולקבוע כי רק הרוכשים ישאו באחזקה והוראה כאמור בחוזים מהווה תניה מקפחת במובן חוק החוזים האחידים.

להבנתי גם הדבר אינו עולה באופן ברור וממצה מהחוזים, ודוקא ב"תקנון המוסכם שצורף לחוזה" מנוסחת ההוראה בצורה מעורפלת ובנגוד להוראות סעיף 6 לחוק המכר (דירות) התשל"ג 1973.

פרופ' אייל זמיר בספרו **"חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973" (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי תשס"ב- 2002) בעמ' 699** סוקר נושא זה על רקע פסיקת בית הדין לחוזים אחידים. מסקנתו היא כי תניה כאמור היא תניה מקפחת ולא יכולה לעמוד. מה

גם שלא מדובר בהוצאות ספציפיות בגין שירותים שהם פונקציה של שימוש (כגון הסקה) אלא הוצאות כלליות לאחזקת הרכוש המשותף.

בע"ש (ירושלים) 49/96 - א. לוי השקעות נ' היועץ המשפטי . תק-מח 399(3), 65535
עמ' 65539 נדונה שאלת פטור כאמור שמעניק לעצמו הקבלן בנושא הסקה ונקבע על ידי בית המשפט כדלקמן:

"סעיף 15 ג(2) - סעיף זה פוטר את המבקשת מכל תשלום שהוא "בקשר עם צריכת שוטפת של חשמל ו/או דלק להפעלה של מתקן/ים מרכזי/ים לחימום מים ו/או להסקה שבבית."

על-פי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969: "חייב בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על-פי דין והמקובלים על פי הנוהל, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון, שיעור השתתפות אחר". הפטור שקובעת החברה לעצמה מתשלום הוצאות החשמל והדלק לשם הפעלת מערכת החימום, חרף היותה בעלים של הרכוש המשותף (כל עוד לא השלימה את מכירת הדירות בבניין לרוכשים), מתנה אפוא על הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, ועל כן קמה לגביו חזקת קיפוח מכוח סעיף 4(1) לחוק החוזים האחדים. על-פי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, אמנם יכולה החברה לפטור עצמה מלשאת בהוצאות אלה, אם תקבע לעניין זה הוראה מפורשת בתקנון. אולם אפילו כך ייעשה, (והמבקשת לא טענה כי בדעתה לקבוע בעניין זה הוראה בתקנון), גם אז אין זה סביר בעינינו שהמבקשת תפטור עצמה מהחובה לשאת בהוצאות אלה למשך תקופה בלתי מוגבלת, רק משום שטרם השלימה את מכירת הדירות בבניין.

המבקשת טוענת כי "במצב כזה, בו לשם הדוגמא נמכרו מחצית הדירות בבניין, ומחצית טרם נמכרו (ומדובר על תקופת זמן קצרה יחסית) צריכים דיירי הבניין לעשות לעצמם את החשבון לגבי הכדאיות בהפעלת מערכת ההסקה עד לאכלוס כל הדירות בבניין. ברי, כי עד לשלב בו יאוכלס כל הבניין לא אלמן ישראל, וקיימים אמצעי הסקה ו/או חימום חלופיים, במידה ויוחלט כי לא כדאי להפעיל את המערכת המרכזית כל עוד לא הבניין לא אוכלס כולו".

אולם יכולתם של בעלי הדירות לעשות לעצמם את החשבון אם ברצונם להפעיל את מערכת ההסקה שבבניין כל עוד לא נמכרו כל הדירות, כמו גם קיומם של אמצעי חימום חלופיים, אין בה כדי לאיין את הקיפוח הטמון בתנאי זה, ואין בה כדי להצדיק את הפטור שנוטלת המבקש לעצמה שלא להשתתף בהוצאות הפעלת מערכת החימום של הבניין חרף העובדה כי היא בעלים של חלק מדירות הבניין, ובניגוד להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין. עם זאת, מקובל עלינו שניתן להצדיק פטור זה למשך תקופה מוגבלת. גם המבקשת ציינה בטיעוניה כי "מדובר על תקופת זמן קצרה יחסית". לאור כך, נהיה מוכנים לאשר תנאי זה אם יוגבל הפטור לתקופה של ששה חודשים מיום מסירת החזקה בדירה הראשונה. מעבר לתקופה זו, אין לדעתנו הצדקה לכך שהמבקשת תהא פטורה מלשאת בהוצאות הפעלת מערכת החימום רק משום שטרם השלימה את מכירת כל הדירות בבניין."

נראה אם כן כי בית המשפט התיר פטור לתקופה מוגבלת בקשר עם הסקה וזאת בהתחשב בטיבה של ההוצאה ואולם לא ניתן להכיר בפטור בגין אחזקה שוטפת ללא הגבלת זמן בשל אי מכירת הדירות.

לאור האמור לעיל אני דוחה את טענת הנתבעים כי התביעה הוגשה תוך שימוש לרעה בהליכי בית משפט וכי הם זכאים לפטור מתשלום לתקופת התביעה לאור חוזה המכר עם נציגי התובעת.

סכום החוב

על פי כתב התביעה החלה הנציגות לפעול בבית המשותף בחודש מאי 2000. באותה עת בבית המשותף 18 דירות מתוכן 7 בבעלות הנתבעת וטרם נמכרו. במהלך תקופת התביעה פחת מספר הדירות שהחזיקה הנתבעת. (פרוט מספרי הדירות הופיע בכתב התביעה). על כן מטעמי נוחות ימדד חוב הנתבעת לפי חודשים דהיינו 49 חודשים. הסך הנתבע הוא של 4900 ₪. טוענת הנתבעת כי בחינת ההוצאות בפועל מעלה כי לא היה צורך בגביית סכום של 100 ₪ לחודש אלא די היה בכ- 70 ₪ בלבד (סעיף א. 5 לסיכומים) ולכן יש להכפיל סכום זה במספר חודשי החוב דהיינו :

$49 \times 72.23 = 3539$ ₪. (בסיכומי ב"כ הנתבעת צויין סך של 49 ₪). עוד טוען ב"כ הנתבעת כי בפרוט ההוצאות נכלל סך של 1,956 ₪ בגין אינטרקום נוסף וסכום זה יש להפחית מאחר ואין סכום זה נופל בגדרו של סעיף 58 לחוק המקרקעין והוא בבחינת שיפור.

מר מלול, עד התובעת העיד כי ההחלטה בדבר גביית 100 ש"ח התקבלה בישיבה השניה. זוהי אם כן החלטת אסיפה כללית בה נקבע תקציב.

בע"א (י-ס) 58/87 (ד"ר שלום נגד נציגות הבית המשותף) (לא פורסם)
נדונה השאלה :

" האם ניתן לחייב בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף על פי תקציב שנקבע על ידי האסיפה הכללית או שמא ולו רק בדיעבד אין לחייב בעל דירה בכולי האי אלא על פי הוצאות בפועל שאושרו או הוכחו כדבעי "

קובע בית המשפט כדלקמן:

" מתוך התקנון המצוי אתה למד על זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הצריכות לניהולו של הרכוש המשותף לשון אחר: התקציב. על פי תקציב זה, הצופה פני עתיד, נקבע חובם של בעלי הדירות לקופת הנציגות ומתוך כספים אלו הנציגות מממנת את ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף והבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהג...

חבותו של בעל דירה עומדת בפני עצמה גם כאשר הגורמים האחרים אינם עומדים במילוי חיוב כלשהו שהוטל עליהם... חיוב של בעל דירה בסיסו בתקציב דירה בסיסו בתקציב הצופה פני עתיד ואילו דין וחשבון של פעולות שבוצעו והוצאות שהוצאו ענינו לתקופה שחלפה "

טענת פרקליט המערערים שם כי בדיעבד אין לחייב בעל דירה לשלם לקופת הנציגות על פי תקציב שנקבע מראש על ידי האסיפה הכללית אלא על פי הוצאות בפועל שאושרו או הוכחו כדבעי, נדחתה.

על כן אני דוחה טענת הנתבעת לענין הסכום החודשי. מעבר לכך בתקופת התביעה ולאור המנעותה של הנתבעת מתשלום לא ניתן היה לנהל את הרכוש המשותף על בסיס 70 ₪ לחודש מדירה לאור העובדה שבחלק מן התקופה הנתבעת החזיקה ב- 7 דירות שלא השתתפו בהוצאות אך העלויות הנובעות מהפעלת המעלית, נקיון המדרגות וחשמל לא פחתו עקב אי אכלוס.

לענין טענת אי השימוש - כבר הובהר בעבר כי אין מבחן השימוש רלבנטי לענין אחזקת הרכוש המשותף. גם בעל דירה השווה בחו"ל ודירתו ריקה חייב בתשלום לפי סעיף 58

לחוק. גם בעל דירה שאינו משתמש במתקן ממתקני הרכוש המשותף חייב באחזקתו אלא אם נקבע אחרת בתקנון המוסכם.

מעבר לכך כבר בישיבה הראשונה בתיק הבהירו נציגי התובעת כי נציגי הנתבעת (אנשי מכירות וכיו"ב) עשו שמוש ברכוש המשותף (מעלית, חשמל מים) לצורך הצגת דירות לרכושים פוטנציאליים, נקיון הדירות וכיו"ב כך שגם טענת השימוש לא נסתרה על ידי הנתבעת.

לגבי האינטרקום: מר מלול, נציג התובעת פרט בעדותו את הצורך בהתקנת האינטרקום והרחיב נושא זה בסיכומיו. אכן מדובר בשיפור, כלומר בתוספת מתקן שלא היה ברכוש המשותף ואולם בתנאי הזמן והמקום, הצורך במיגון ובבטחון אני סבורה שהתנגדותה של הנתבעת לשאת בתשלום בענין זה אינה סבירה כאשר מדובר בעלות של 1956 ₪ הנחלקת בין כל בעלי הדירות (ובאותו מועד נותרה הנתבעת בעלים של 3 דירות).
תשלום לאגודה לתרבות הדיור בסך 31 ₪ לדירה (לשנה) נופל בגדר ההוצאות לפי סעיף 58 לחוק והם מקובלים לפי הנוהג וזאת לאור מגוון השירותים הניתנים על ידי האגודה לתרבות הדיור.
בכתב ההגנה העלתה הנתבעת גם טענה לענין גודלן של הדירות ואולם לאחר שהסתבר כי דירות הנתבעת הן דירות גדולות דווקא נזנחה טענה זו בסיכומים.

8. סוף דבר:

אני מקבלת את התביעה.

הנתבעת תשלם לתובעת סך של 4900 ₪.

הסך הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 23/9/91 ועד לתשלום בפועל.

בנוסף אני מחייבת את הנתבעת בדמי בטלת חבר הנציגות מר מלול עמי בסך 250 ₪ (וזאת בשים לב שההוצאות הראשונות שנפסקו בתיק שולמו). הסך הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות אגרת התביעה בסך 190 ₪ הסך הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום 26/08/02 י"ח אלול תשס"ב וישלח להם בדואר רשום.

תמר פריאנטה

המפקחת על רישום המקרקעין

רחובות